乌什县奥特贝希乡“7•12”一般车辆伤害事故调查报告

发布日期：2024-08-08 18:07:04 来源：乌什县应急管理局 字号：[大 中 小]

2024年7月12日14时32分许，在乌什县奥特贝希乡阿拉萨依（8）村国道219线新修路段发生一起车辆伤害事故，造成1人当场死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关规定,县人民政府批准成立乌什县奥特贝希乡“7·12”一般车辆伤害事故调查组(以下简称“调查组”)。

调查组通过现场勘查、查阅资料、调查取证、询问相关人员和证人、检测检验等方式,查明事故发生经过、原因,认定事故性质和责任,提出对责任单位和个人的责任追究及整改措施建议,形成《乌什县奥特贝希乡“7·12”一般车辆伤害事故调查报告》。

一、事故性质

经查,乌什县奥特贝希乡“7·12”一般车辆伤害事故的直接原因是:**肇事车辆在未通车的施工路段超速行驶，紧急制动后躲避不及，造成行人被碰撞死亡。**同时,事故还暴露出涉事企业安全生产主体责任不落实、病车上路、驾驶人违规驾驶及有关部门暑期安全生产教育宣传流于形式等问题，应事故责任。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过及事故现场情况

2024年7月12日14时29分许，穆某沿国道219驾驶双桥货车（车牌号：新A·F8488）由东向西行驶至新修国道219奥特贝希乡阿拉萨依（8）时，与由北向南横穿马路的穆某相撞，造成穆某当场死亡。

肇事车辆新A·F8488，无明显撞击凹陷痕迹，外观无明显变形。事故撞击点距停车止点制动痕迹距离约43米。

（二）人员伤亡和直接经济损失

死者穆某，在事故中当场死亡。

肇事车辆新A•F8488，碰撞轻微，空载无货物损失，经济损失可忽略不计。

该起事故造成1名人员死亡，造成直接经济损失（人员死亡丧葬费、赔偿费等）预估为68万元。

（三）其他情况

事发路段为新修国道219奥特贝希乡阿拉萨依（8）村路段处，道路呈东西走向，事故路段为双向四车道，中间未隔离，沥青路面，事发当天干燥，路宽10.5米，事发时该路段暂未达到通车条件，仍属于封闭式施工场所。现场路面遗留有新A·F8488重型式自卸货车的制动痕迹，行人血迹。

死者穆某头部伤口与货车前保险杠撞击点相吻合，事故发生后身体最后落点为右后轮内侧（制动鼓下方），初步推断死者第一次受到撞击后（体表多处擦痕），在拖行期间至少有二次撞击，且撞击部位均集中在头部和上额部。

（四）事故应急处置及评估情况

事故发生后，肇事司机当场向公司报告了事故情况，并现场拨打了120急救电话，14时39分，事故单位依次向公安、医疗、交通运输及应急门报告了事故情况,各部门陆续于15时02分赶到事发现场（距城区约10KM，大部分为辅路），进一步封锁现场，并协助医疗部门全力开展抢救20分左右，经医务人员全力抢救无效，宣告穆某死亡，救援结束。15时33分许，交警、应急管理及交通运输部门对现场勘验完毕，对肇事驾驶员取滞留措施并带回询问，现场已基本清理完毕。

整体事故应急处置过程未发生“迟报”，“瞒报”等违法行为；现场各项证据清晰明了，事故原因较为简单，各部门整体应急处置的过程和援措施的采用均做到了全面、准确和及时，未发现瑕疵。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

肇事车辆新A·F8488驾驶员穆某驾驶时速码表有故障的车辆，仅凭驾驶直觉感知车辆速度，在限定30KM/H的施工道路上，严重超速（经87.44KM/H）行驶，导致紧急制动后躲避不及，造成行人被碰撞后当场死亡。

（二）现场勘查情况

此次事故肇事车辆新A·F8488在空载、人员反应和车辆制动系统均正常，且在封闭式施工场地（新铺装柏油路面、无坑洼、凹陷或凸起等影通行）的情况下，制动距离仍高达43米，初步判断碰撞车速为87.44KM/H。

判断依据：根据《道路交通事故车辆速度鉴定》标准（GB/T33195-2016）制动印痕长度判定基础公式和表B.1汽车滑动附着系数参考值中车人碰撞鉴定方法，瞬时车速V^2=2*的等效附着系数μ_1*重力加速度g≈9.8 m/s²*制动距离S_1（即公式为：　　），已知制动距离为43米装沥青路面且时速大于48KM/H情况下等效附着系数取0.7，即V^2=2*0.7*9.8*43，代入公式得出V≈24.29m/s≈87.44KM/H，得出车辆的瞬时碰不低于87KM/H，即便除去人员正常的反应制动距离，该肇事车辆在发生事故的时速也远超封闭式施工场所规定的30KM/H限速。

（三）其他可能因素排除

根据受案登记表、现场录像（照片）、现场勘验笔录、当事人及涉事企业相关人员询问材料、证人证言等内容，事故调查组确认排除醉驾、主观故意影响事故发生的因素。

（四）有关责任人员及单位存在的问题

新疆隆祥建筑机械设备有限公司。经查实，该公司从管理层到技术员，包括一般员工均对施工场地限速要求不知晓，在询问过程中对公司制定制度内容含糊不清，在平时监督工作中对超速违章等现象管控不力，对肇事车辆新A·F8488长期以来时速表故障的隐患未检查整改，对此次事故接责任。

（五）对有关人员和责任单位的处理建议

1.相关人员：穆某，鉴于已在事故中死亡，故不再追究其本人和监护人责任。

2.相关责任单位：新疆隆祥建筑机械设备有限公司。该公司安全生产企业主体责任不落实的行为和事故发生具有明确的因果关系。依据《安全生第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”的规定，同时依据《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基6.5.1“一般事故，罚款处罚下限30万元、上限100万元”和第6.5.1.2“每死亡1人，处50万元罚款”的裁量基准，处罚50万元。

3.对有关公职人员的处理建议

有关属地乡（镇）人民政府、行业监管部门公职人员已依法依纪进行处理。

分享到：

【关闭窗口】【返回顶部】【打

上一篇：乌什县应急管理局对幼儿园《学龄前教育》开展安全生产检查服务工作

下一篇：乌什县应急管理局（安全生产）行政执法事前公示信息清单